

1508595-40.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098351/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 24209986

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VINÍCIOS DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 436/2022

JOÃO VINÍCIOS DOS SANTOS, está sendo processado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508595-40.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508595-40.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098351/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 24209986

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VINÍCIOS DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 436/2022

JOÃO VINÍCIOS DOS SANTOS, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da denúncia de fls. 63-66, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de abril de 2022, por volta das 09h20, na Rua Antônio de Macedo Soares, nº 650, Campo Belo, nesta cidade e comarca da capital, JOÃO VINÍCIOS DOS SANTOS, qualificado a fls. 10, trazia consigo e transportava, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 98 porções contendo

202,6g (duzentos e duas gramas e seis decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha; 33 porções contendo 17,3g (dezessete gramas e três decigramas) de cocaína, além de 99 pedras 41,8g (quarenta e uma gramas e oito decigramas) de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17, laudo de constatação de fls. 18/21, fotografias de fls. 22/23, e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado. Segundo o apurado, na data acima descrita, o denunciado caminhava pelo local dos fatos trazendo consigo as substâncias entorpecentes acima descritas, todas fracionadas e embaladas em invólucros próprios para venda, visando comercializar esses entorpecentes. Policiais militares encontravam-se em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ocasião em que avistaram o denunciado caminhando na via pública, deliberando pela abordagem. Feita a busca pessoal, os milicianos encontraram junto ao denunciado 31 porções de maconha, e no interior da pochete que ele trazia consigo as demais substâncias entorpecentes acima descritas. Após pesquisas de praxe, verificou-se que o denunciado era evadido da penitenciária de Mongaguá/SP. Em razão dos fatos, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao distrito policial, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 03). Considerando a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como as demais circunstâncias em que ocorreu a prisão do indiciado, resta evidente que essas drogas eram destinadas à comercialização. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 17, laudo pericial de constatação provisória de fls. 18-21, fotografias de fls. 22-23 e laudo pericial químico toxicológico de fls. 124-126.

Recebida a denúncia em 12/07/2022 (fls. 108-109). Citado o réu em 26/07/2022 (fls. 129-130).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações policiais praticadas com legalidade, pautando-se os agentes em isenção e transparência, atributos que conferem amplo acolhimento ao teor da prova oral e materialidade delitiva consignadas na peça inicial.

Nesse sentido, os policiais militares Jonas dos Santos Silva Maciel e Marcos Roberto Aranha Barros se reportaram-se ao prévio conhecimento de que o local da prisão está situado nas proximidades da Avenida Doutor Roberto Marinho, conhecida pela existência de ponto de traficância e, na data do fato, realizavam a operação denominada 'saturação', visando coibir a prática de crimes, integrando os depoentes a polícia de choque, com atribuição de patrulhamento por toda a capital. O réu fora visualizado pelos depoentes a caminhar na via pública e, ao perceber que caminhava em direção dos policiais, desvencilhou-se de seu percurso, seguindo sentido contrário. O comportamento levou às suspeitas que resultou na abordagem do acusado que trazia no bolso de sua vestimenta 31 papelotes de 'maconha' e, em suas mãos, estava uma bolsa contendo o restante da droga descrita na denúncia. Nenhuma versão ofertou o réu sobre as drogas, segundo afirmou a testemunha Jonas, não se recordando houvesse não versão, a testemunha Marcos.

Ao ser interrogado em juízo, negou o réu fosse o detentor das drogas apreendidas. Afirmou desconhecer em qual local teriam sido encontradas pelos policiais militares. Trazia em seu bolso, meia cápsula de cocaína para uso próprio. Disse ter saído na noite anterior a sua prisão na companhia de umas moças e um rapaz, permanecendo em um posto de gasolina até o amanhecer e ingeriam bebida alcoólica. As meninas o chamaram para ir a um outro bar e, no caminho, foram abordados pelos policiais militares. Disse já ter feito muitas coisas erradas, mas, negando a imputação. Os policiais militares teriam dispensado as meninas e diziam ao interrogando "você conhece bem a região aqui. Foi preso perto do aeroporto. Dá uma casa bomba aqui". Faziam inúmeras perguntas ao interrogando, com ele permanecendo por uma hora e pouco, somente visualizando as drogas em sede policial.

A versão exculpatória se mostra inverossímil frente ao contexto probatório que

expõe legítima atuação policial, atributo que não é infirmado, segundo perfis policiais expostos ao contraditório, movidos pelo estrito cumprimento do dever legal.

As palavras policiais não podem ser acolhidas, exclusivamente, pela função policial, antes, porém, impondo-se ao juiz valorá-las, segundo contexto de prova no qual se inserem e, diante da presunção relativa de veracidade, atentando-se a qualquer indício de mácula que, na espécie, não se vislumbra, senão, referirem-se aos fatos com apego à verdade, praticados os atos de polícia com transparente atuação, como reconhece o acusado descrever estar na companhia de terceiros ao ser abordado em via pública, sob os olhares daqueles.

A versão exposta em juízo não deixa margem à dúvida de que é inverossímil, carecedora de provas acerca do alegado, mormente, com a presença de terceiros que integram a sociedade provida da justa repulsa a arbitrariedades praticadas por aqueles remunerados para protegê-la, sequer tangenciando qualquer questionamento à lisura.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno JOÃO VINÍCIOS DOS SANTOS incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em condenações por tráfico de drogas, furto qualificado e roubo majorado pelo concurso de agentes, respectivamente, 11^a, 14^a e 19^a Varas Criminais – certidão de folhas 28/32.

É reincidente, antes condenado por furto qualificado (certidão de folhas 28/32 – trânsito em julgado em 24/08/2021 – 9^a. Vara Criminal), acrescendo-se à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 07 anos de reclusão e 700 dias multa fixada no piso legal.

O réu ostenta reincidência específica e condenações por crimes patrimoniais, dedicando-se, portanto, a atividade criminosas, não se tratando de ação delitiva casual, afastado o reconhecimento do crime privilegiado – artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

A pena será cumprida em regime inicial fechado por se mostrar adequado às circunstâncias prisionais, em que se evidencia a prisão do réu durante a execução de conduta perigosa ao convívio social, no qual permeia com silenciosa violência, acima de qualquer suspeita, impondo-se maior rigor à aferição de mérito à progressão de regime prisional. Ademais, faz de sua liberdade meio para reiterar ações criminosas.

Mantenho a prisão cautelar por ser medida excepcional e singular a conter nocivo convívio social, a se concluir que a liberdade lhe serve, para reiterar crimes, expressando concreta afeição ao caos vivenciado nesta capital diante da incontida disseminação do consumo de drogas e, portanto, sendo-lhe a liberdade comprometedora à ordem pública.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA